



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧١٧ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	سعودي	المدعي
تركي بن رايح بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١١٢٢٨٥٠٥٣٨		وكيل
عاتقة محمد يحيى محمد علي الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٤٧	سعودي	مدعى عليه
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	سعودي	مدعى عليه
	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	حاضر
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	محامى
طارق خلف بن رايح الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٥٦١٦٤٠٥٤	سعودي	محامى
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	2003
عزام فيصل ابراهيم خوج	الهوية الوطنية	١٠١١٤٨٨٨٤٦	سعودي	محامى
محمد فواز بن منير الثعلي	الهوية الوطنية	١٠٩٨٩٠٨٢٧٨	سعودي	محامى
شايع عبدالله سالم بن هلابي	الهوية الوطنية	١٠٩٧٤١٠٥٨١	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	وكيل
علي طالب صالح اليامي	الهوية الوطنية	١٠٤٤٠٤٤٨٠٦	سعودي	محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد	الهوية الوطنية	١٠٦٤٢٧٤٠٧٧	سعودي	محامى
رفيف راشد جزاء الثقفي	الهوية الوطنية	١١١١٩٢٨٠٧١	سعودي	وكيل

فتحت الجلسة بحضور :

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	السعودية	المدعي
طارق خلف بن رايح الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٥٦١٦٤٠٥٤	السعودية	محامى
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	السعودية	محامى
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	السعودية	محامى
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	السعودية	مدعى عليه



2003	السعودية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	الهوية الوطنية	عمر سعود بن سعد المطيري
وكيل		١١٢٢٨٥٠٥٣٨	الهوية الوطنية	تركي بن رايح بن سعد المطيري

الدعوى

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي ndash يرحمه الله ndash وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي ndash يرحمه الله ndash لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 21 / 4 / 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص)، ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 90% من راس المال، كما نبلفكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى حضور المدعي عليه أسامة أصالة وإلى حضور المدعي عدنان أصالة. ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليه أصالة عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة احمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030196102) بمبلغ (450.000 ريال) فقط في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعين أكثر من ذلك؛



فأجاب بأن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة وهي: 1. شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) ، 2. شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030120104) ، 3. شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني المحدودة سجل تجاري رقم (4030092507) ، 4. شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة سجل تجاري رقم (4030092091) ، 5. شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030107003) ، 6. شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة سجل تجاري رقم (4030107145) ، 7. شركة أحمد زيني سوديسكو للتموين المحدودة سجل تجاري رقم (4030016974) ، 8. شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم (4030054187) ، 9. الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (4030042496) ، 10. شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (4030048620) ، 11. شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030092518) ، 12. شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) ، وذلك مقابل مبلغ (120.000.000) مئة وعشرين مليون ريال، تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ، وجميع تلك الحسابات مثبتة محاسبياً وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة التي صدر الحكم بشأنه من قبل القاضي الزايدي، مضيفاً أن التخرج تم فعلياً من قبل المدعين وغيرهم في دعوى التخرج أمام هذه المحكمة قبل سنوات وأقروا باتفاقية الصلح وما اشتملت عليه من استلام كافة الحقوق وإبراء ذمة المدعى عليه وذلك تم من خلال حكم التخرج ثم كتابة عدل بـإثبات الاتفاقية، وبالتالي فليس للمدعين الحق في إقامة مثل هذه الدعوى. ثم عقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه غير دقيق؛ لأن التخرج الذي تم إنما كان يخص شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) وما تملك هي ذاتها في الشركات الأخرى المشار إليها في حكم التخرج ومن بينها الشركة محل الدعوى "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)" ، والحاصل أن شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) لا تملك إلا نسبة (10%) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) ، فسألته الدائرة هل كان للمدعي عدنان حصة في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛ فأجاب بأنه لم يكن لديه حصة وإنما كانت الحصص محصورة بين والده وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825). فعقب المدعى عليه بأن كلاً من شركتي "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)"؛ شركات صورية ليس لها قيمة اقتصادية تأسست فقط لتتملك في الشركات الأخرى أشبه ما تكون بالشركات القابضة وذلك لتعذر وجود شريك مساهم واحد في تلك الشركات الأخرى. فعقب وكيل المدعي بأن أكد على أن التخرج الذي تم أمام المحكمة إنما كان يخص أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) بما تملك من نسبة قدرها (10%) من باقي الشركات الإحدى عشرة المنصوص عليها في حكم التخرج، وما يخص هذه الدعوى من تلك الشركات هي شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) ، وهو يتساءل عن علاقة باقي الحصص في تلك الشركة ونسبتها (90%) بحكم التخرج. فعقب وكيل المدعى عليه



بأن حكم التخرج تم فعلاً أمام المحكمة وفق ما ذكر ثم اتجه الأطراف لكتابة عدل لتنفيذ الحكم وهناك أمام كتابة عدل تم التوقيع من قبل المدعين على ما يخص الـ 10% من شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) ثم قاموا بإتمام إجراءات التخرج من عموم الشركتين "شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)" وذلك تحديداً أمام كاتب عدل وزارة التجارة وأقروا بأن الشركاء الجدد في كل من الشركتين المشار إليهما هم: أسامة زيني وشركة أوزكو المحدودة سجل تجاري رقم (4030077461) وأقروا بحصص كل من هذين الشركتين بالرقم الدقيق. وعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه ووكيله غير صحيح وأن على المدعى عليه إثبات وجود تخرج يخص الـ 90% من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). ثم أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما حصر ترافعهما في واقعة التخرج التي يتمسك المدعى عليها بحصولها أمام كاتب عدل وزارة التجارة وفق ما أشير إليه وأن على المدعى عليه إعداد مذكرة إيضاحية تخص هذه الواقعة تحديداً، مرفق فيها المستندات المؤيدة مع ترتيبها وفهرستها وجعلها في ملف واحد، وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميغا بايت) وأن يكون بصيغة (PDF)، ثم يودع عن طريق ناجز - ما لم يتعذر ذلك- مع بعث نسخة منه إلى بريد الدائرة الإلكتروني (COMM-JED-COMM1@moj.gov.sa) وودياً إلى الطرف الآخر وذلك خلال 5 أيام. ثم على المدعي التعقيب خلال 5 أيام تالية وفق ذات الآلية.

أطراف القضية

الإسم	الصفة	المدعي	التوقيع
عدنان احمد عباس زيني			
الإسم	الصفة	محامى	التوقيع
طارق خلف بن رابع الحارثي			
الإسم	الصفة	محامى	التوقيع
سليمان محمد سليمان السديري			
الإسم	الصفة	محامى	التوقيع
سلطان ماجد ناصر القحطاني			
الإسم	الصفة	مدعى عليه	التوقيع
اسامة احمد عباس زيني			
الإسم	الصفة	2003	التوقيع
عمر سعود بن سعد المطيري			
الإسم	الصفة	وكيل	التوقيع
تركي بن رابع بن سعد المطيري			

توقيع أعضاء الدائرة

الإسم	الصفة	التوقيع
عساف بن صالح العواجي	رئيس الدائرة القضائية	